



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO)

1. ÓRGÃO INTERESSADO

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús/CE, por meio da Policlínica da Região de Crateús, mantém a unidade de atendimento às serviços de saúde visando proporcionar à população da Região do Inanhamuns atendimento adequado e de qualidade.

A Policlínica Regional de Crateús é um estabelecimento de saúde que integra a rede de urgência e emergência dos Consórcios consorciados e constitui o componente pré-hospitalar fixo e está implantado em local estratégico, tudo em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências.

A Policlínica funciona diariamente e tem como objetivo atender a população com pronto atendimento, observação, pequenas cirurgias e exames correlatos, o que reduz o tempo de espera para realização dos mesmos, bem como evita o deslocamento desnecessário e excessivo dos usuários para o Consórcio de Sobral – que é Polo da microrregião e também referência para a macrorregião norte do Ceará, evidência que permite concluir que a ampliação da resolução da assistência no território de Crateús/CE representa a efetiva melhoria do atendimento ao usuário do SUS e a racionalização dos recursos públicos.

É uma estrutura de complexidade intermediária, situando-se entre as unidades básicas de saúde e os serviços de emergência hospitalares de referência da região norte do Ceará, com acolhimento e classificação de risco, tendo como atividade fim o atendimento universal, equitativo e integral dos usuários quanto aos cuidados de saúde.

A gestão e operacionalização da Policlínica foi concebida de forma a implementar um novo modelo de prestação de serviços, já nos moldes da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (HUMANIZASUS), com a vinculação a metas quantitativas e indicadores de saúde.

Neste momento, o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús tem promovido diversas ações estratégicas com vistas a reorientar o modelo de gerenciamento dos serviços de saúde, buscando atingir novos patamares de prestação dos serviços para proporcionar otimização do uso dos recursos públicos e economia nos processos de trabalhos associados à elevada satisfação do usuário, razão pela qual se justifica o presente Chamamento Público para credenciamento de empresas interessadas em prestar serviços médicos de alto nível e qualidade segura no âmbito da rede SUS.

2. DO OBJETO

O objeto do presente termo de referência o Chamamento Público com intuito de credenciar pessoa física ou jurídica para a prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo procedimentos de exames, a serem ofertados aos munícipes usuários do SUS, de forma complementar, através da Policlínica Regional de Crateús, conforme termo de referência, parte integrante deste processo.

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO Inexigibilidade/Credenciamento.

O credenciamento é hipótese de competição não expressamente mencionada no art. 25 da Lei



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



8.666/1993 (cujos incisos são meramente exemplificativos).

Adota-se o credenciamento quando a Administração tem por seu objetivo dispor da maior rede possível de prestadores de serviços, de forma complementar. Nessa situação, a inviabilidade de competição não decorre da ausência de possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da administração em restringir o número de contratados. (Acórdão 3567/2014. Plenário- TCU Representação).

Sobre essa matéria, o Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde, 1ª edição, 2016, editado pelo Ministério da Saúde, prevê a contratação mediante chamamento público para credenciamento, conforme transcrito a seguir:

2. Credenciamento

O Ministério da Saúde, com fundamento no inciso XIV do art.16 da Lei nº 8080/90, normatiza por Portaria a participação complementar da iniciativa privada na execução de serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de serviços de saúde no SUS.

Credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual a Administração convoca interessados para, segundo condições previamente definidas e divulgadas, credenciarem-se como prestadores de serviços ou beneficiários de um negócio futuro a ser ofertado, quando a pluralidade de serviços prestados for indispensável à adequada satisfação do interesse coletivo ou, ainda, quando a quantidade de potenciais interessados for superior à do objeto a ser ofertado e por razões de interesse público a licitação não for recomendada (Luciano Ferraz - *Licitações, estudos e práticas*. 2ªed. Rio de Janeiro, Esplanada, 2002. p. 118).

Apesar de não ser um procedimento previsto expressamente na legislação, é reconhecido como válido pela própria jurisprudência do TCU, Tribunais de Contas e pela doutrina. "Cumpra ponderar, desde já, que a hipótese de credenciamento não foi prevista na Lei 8666/93. Não há qualquer dispositivo que aborde o assunto, regando suas premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a inexigibilidade não depende de autorização legal, tanto que ocorre em todas as situações de inviabilidade de competição, o que remonta à questão fática (Joel de Menezes Niebuhr - *Licitação pública e contrato administrativo*. 4ª edição, editora Forum, 2015. p. 119 e seguinte).

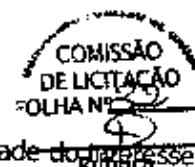
O credenciamento se dará por ato formal e aplicar-se-á a todos os licitantes que foram habilitados em procedimento específico, fundamentado no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, quando se conferirá o direito de exercer complementarmente a partir da celebração de contrato, a prestação de serviços de saúde. Portanto, o credenciamento preservará a lisura, transparência e economicidade do procedimento, garantindo tratamento isonômico dos interessados, com a possibilidade de acesso de qualquer um que preencha as exigências estabelecidas em regulamento e observando os princípios e diretrizes do SUS. "No credenciamento todos os interessados em contratar com a Administração Pública são efetivamente contratados, sem que haja relação de exclusão. Como todos os interessados são contratados, não há que se competir por nada, forçando-se reconhecer, por dedução, a inviabilidade de competição e a inexigibilidade de licitação pública." (Joel de Menezes Niebuhr - *Licitação pública e contrato administrativo*. 4ª edição, editora Forum, 2015. p. 119 e seguinte).

[...]

2.1 Chamamento Público para Credenciamento



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



O chamamento público é o ato pelo qual o gestor dá publicidade do processo de complementar a rede assistencial de saúde aos prestadores de serviços hospitalares ou ambulatoriais, da possibilidade de contratação, por meio de credenciamento.

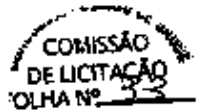
A Administração Pública deverá se ater à legislação pertinente, observando as orientações trazidas pela doutrina e controle externo que reconhece que o edital para as contratações de serviços complementares de saúde será por chamamento público, cuja finalidade é o credenciamento de todos os prestadores que atendam aos requisitos exigidos no edital (Tribunal de Contas da União). Cada contratação é única e específica, devendo o chamamento expressar todos os elementos daquela necessidade momentânea.

Recentemente, o Tribunal de Contas da União se manifestou no sentido de que o credenciamento pode ser utilizado para a contratação de profissionais de saúde:

10. Conforme destacado no Manual de Orientações para a Contratação de Serviços no SUS, editado pelo Ministério da Saúde, a Lei 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, trouxe avanços significativos para a regulação da participação privada no SUS. E essa participação da iniciativa privada, enfatiza o referido manual, deve ocorrer somente após esgotada capacidade de toda a rede pública de saúde, federal, estadual e municipal.
11. Assim, no art. 18, inciso X, da Lei 8.080/1990 consta a competência do Consórcio para celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar a sua execução, observadas as normas aplicáveis à matéria.
12. Considerando que compete à direção nacional do SUS promover a descentralização para as unidades federadas e para os Consórcios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente de abrangência estadual e municipal, segundo o art. 16, inciso XV, da Lei 8.080/1990, foram editadas diversas normas de descentralização, inclusive aquelas voltadas especificamente para normatizar a contratação de serviços de saúde por gestores locais do SUS, com indicação de cláusulas necessárias que devem constar nos correspondentes contratos.
13. É nesse contexto que se deve examinar a suscitada falta de prévio procedimento licitatório nas contratações dos prestadores de serviços na área de saúde realizadas pelo Consórcio de Crato/CE.
[...]
16. De fato, compulsando os autos, verifica-se à peça 53, p. 30/34, cópia do Edital de Chamamento Público 001/2008 para credenciamento de pessoa jurídica destinada a prestar serviços ambulatorial, hospitalar e de apoio diagnóstico e terapêutico para atender, de forma complementar, à Policlínica Regional de Crateús do Consórcio de Crato/CE, com remuneração baseada na tabela do SUS vigente à época.
17. A unidade técnica considerou, em síntese, que a realização do chamamento público para credenciamento de entidades prestadoras de serviços na área de saúde não afasta a obrigatoriedade de se fazer licitação, nas modalidades previstas no art. 22 da Lei 8.666/1993, ou de se justificar a contratação direta mediante a inexigibilidade constante do art. 25 da referida lei.
18. Sobre o tema, convém ressaltar que a jurisprudência do TCU tem aceitado que o credenciamento é hipótese de inviabilidade de competição não



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



relacionada expressamente no art. 25 da Lei 8.666/1993. Nesse sentido, menciono os seguintes enunciados, elaborados pela jurisprudência sistematizada do TCU:

"O credenciamento pode ser utilizado para a contratação de profissionais de saúde, tanto para atuarem em unidades públicas de saúde quanto em seus próprios consultórios e clínicas, quando se verifica a inviabilidade de competição para preenchimento das vagas, bem como quando a demanda pelos serviços é superior à oferta e é possível a contratação de todos os interessados, devendo a distribuição dos serviços entre os interessados se dar de forma objetiva e impessoal." (Acórdão 352/2016 – Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler).

"O credenciamento é hipótese de inviabilidade de competição não expressamente mencionada no art. 25 da Lei 8.666/1993 (cujos incisos são meramente exemplificativos). Adota-se o credenciamento quando a Administração tem por objetivo dispor da maior rede possível de prestadores de serviços. Nessa situação, a inviabilidade de competição não decorre da ausência de possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da Administração em restringir o número de contratados." (Acórdão 3.567/2014 – Plenário, rel. Min. José Múcio, rev. Min. Benjamin Zymler).

"É possível a utilização do credenciamento para a prestação de serviços privados de saúde no âmbito do SUS ante as suas peculiaridades, que envolvem, entre outras, preço pré-fixado e nível de demanda superior à oferta." (Acórdão 1.215/2013 – Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz)

[...]

20. O "Manual de Orientações para Contratação de Serviços no Sistema Único de Saúde", elaborado pelo Ministério da Saúde, versão de 2007 (peça 58, p. 12/45), já previa a possibilidade de se realizar chamamento público para a contratação de serviços de saúde, embora o aludido órgão ministerial não tenha regulamentado, com a celeridade necessária, o procedimento da chamada pública, vindo a fazê-lo com a Portaria/MS 2.567/2016, que revogou as portarias anteriores, as quais eram silentes sobre a matéria (Portaria/MS 1.034/2010 e 3.277/2006).

21. E, no caso da inexigibilidade de licitação, o referido Manual de Orientações exemplifica que ela pode ocorrer quando houver incapacidade de se instalar concorrência entre os licitantes, como no caso de haver somente um prestador apto a fornecer o objeto a ser contratado, ou na hipótese de o gestor manifestar interesse de contratar todos os prestadores de serviços de seu território de uma determinada área desde que devidamente especificada no edital.

22. Assim, quando a licitação for inexigível porque o gestor manifestou o interesse de contratar todos os prestadores, ele poderá adotar o procedimento de chamada pública, por meio da abertura de um edital e chamar todos os prestadores que se enquadrem nos requisitos constantes do edital para se cadastrarem e contratarem com a Administração Pública.

23. Tem-se por claro que a inexigibilidade, no presente caso, não se deu pela singularidade do objeto, mas sim pelo interesse de contratar todos os prestadores de serviços na área de saúde que atendessem os requisitos do edital de chamamento.

24. Portanto, impõe-se reconhecer que a suposta irregularidade pela qual



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR

COMISSÃO
DE LICITAÇÃO
OLHA Nº 34
Rubrica

foram instados a se manifestar por meio da audiência – falta de prévio procedimento licitatório nas contratações dos prestadores de serviços na área de saúde –, restou afastada diante da comprovada realização do Chamamento Público 001/2008, com o credenciamento das entidades. (ACÓRDÃO Nº 784/2018 – TCU – Plenário - Processo TC 008.436/2015-0 - Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Sessão de 11/04/2018).

4. JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo este o responsável em fornecer os serviços públicos de saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), com financiamento conjunto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Consórcios.

No entanto, a própria Lei Maior admitiu, com intuito de expandir os serviços públicos de saúde, que os profissionais e/ou empresas privadas participassem do sistema saúde de forma complementar, sempre observando as diretrizes deste, conforme dispositivos a seguir:

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (...)

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1.º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”.

A Lei nº 8.080/90 que trata da organização dos serviços de saúde, ao dispor sobre a participação complementar da iniciativa privada, assim estabelece:

“Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público”. (Grifou-se)

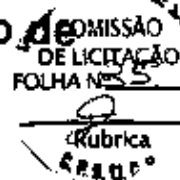
Assim a possibilidade da participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos de saúde, em caráter de complementariedade, resta caracterizada, conforme regulamentação do Ministério da Saúde, quando a estrutura estatal se mostrar insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população e quando não houver meios para a ampliação dos serviços públicos já oferecidos, nos termos do art. 2º da Portaria MS nº 1.034/2010, *in verbis*:

“Art. 2º Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o gestor estadual ou municipal poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência à saúde, desde que:

I - comprovada a necessidade de complementação dos serviços públicos de saúde,



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



// - haja a impossibilidade de ampliação dos serviços públicos de saúde”
(Grifou-se)

Nesse contexto, informe-se que o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús, por intermédio da Policlínica Regional de Crateús, mantém tal unidade de atendimento médico, bem como para alguns serviços de Atenção Secundária e Atenção Especializada, razão pela qual é imprescindível a disponibilidade, durante 24 horas por dia, de procedimentos médicos específicos. Informe-se ainda que o Consórcio Público da Microrregião de Crateús, atende 11 (onze) Consórcios consorciados, no qual desenvolve inúmeras ações e programas relacionados à Atenção Primária à Saúde, tudo de acordo com as orientações e Portarias do Ministério da Saúde.

Para o efetivo funcionamento desta, necessário se faz o quantitativo à frente informado para atender aos municípios. Observa-se que o equipamento próprio não consegue atender toda a demanda necessária, o que representa um impacto negativo na formulação de estratégias e de políticas públicas de saúde e uma enorme preocupação dos gestores municipais quanto aos desafios de cumprirem os princípios da universalidade, da igualdade e da integralidade no SUS.

Noutro giro, registre-se que o presente Chamamento Público para Credenciamento de pessoa(s) física(s) jurídica(s) também tem por finalidade garantir políticas públicas de saúde de qualidade, respeitando os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde). Observa-se que o Projeto em comento é um instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período de quatro anos, explicitando os compromissos do governo para o setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada esfera.

O credenciamento é justificado nos casos em que o interesse público possa ser melhor atendido através da possibilidade da contratação de todos em iguais condições, o que pressupõe a exigibilidade de se proceder à licitação por inviabilidade de competição, condição prevista no *caput* do artigo 25 da Lei n. 8.666/93 c/c os demais dispositivos acima descritos.

Logo posto, Considerando as necessidades da realização de exames de sedação e retirada de Polipo, Considerando a constante demanda existente para realização de tal exame para suprir a demandas da população, Considerando a necessidade da Administração Pública de ofertar atendimento devidos, conforme o horário de funcionamento de cada estabelecimento de saúde; Considerando que o equipamento próprio para realização dos exames não suporta a demanda gerada; Considerando a necessidade de manter a imparcialidade, impessoalidade e a transparência na contratação dos serviços em comento; justifica-se o **CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) E FÍSICA(A) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1. Constituição Federal, art. 37, inciso XXI e art. 196; 5.2. Lei 8.080/1990, art. 24;
2. Lei 8.666/1993 e alterações;
3. Lei Complementar 141/2012 – Art. 2º;
4. Norma Regulamentadora 32 - NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde;
5. Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017;

Rua Firmino Rosa S/N, Centro - CEP 63.700-025

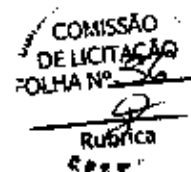
Fone: (0xx88) 3691.06.17

e-mail consorcio.crateus@gmail.com

Crateús - Ce



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



- 5.7. Portaria MS nº 1.034/2010, de 05 de maio de 2010;
- 5.8. Código de Ética Profissional;
- 5.9. Outras legislações correlatas e/ou outras que venham a substituir as existentes.

6. DA PARTICIPAÇÃO

- 6.1. Poderão participar do presente credenciamento pessoa(s) física(s) e/ou pessoa(s) jurídica(s) e que estejam legalmente estabelecidas na forma da Lei para desenvolverem as atividades e que atenderem às exigências e condições previstas neste Edital.
- 6.2. Não poderão pleitear a participação neste credenciamento público os interessados que não atenderem às exigências e condições do Edital e seus anexos.

7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este chamamento público tem por objeto credenciar pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo procedimentos de exames e realização de atendimentos, a serem ofertados aos munícipes usuários do SUS, de forma complementar, através da Policlínica Regional de Crateús, conforme termo de referência, parte integrante deste processo, especificamente a realização de atendimentos - ambulatorial e/ou de urgência e emergência (em regime de plantão presencial), nas funções e quantitativos abaixo descritos.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/serviço;
- 8.2. Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como encargos sociais, taxas, impostos, transporte e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;
- 8.3. Responder às solicitações de informações e/ou de documentos necessários;
- 8.4. Manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, informando O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS/CE toda e qualquer alteração na documentação, referente a sua habilitação, sob pena de rescisão do credenciamento;
- 8.5. Justificar ao gestor de sua área, indicado pelo administrador do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús, sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;
- 8.6. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste Edital e na legislação vigente;
- 8.7. Conduzir os trabalhos em total consonância às necessidades das atividades da unidade de atendimento, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;
- 8.8. Manter as informações e dados das unidades de atendimento em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver prévia autorização; Observar o espírito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do Contrato;
- 8.9. O profissional da empresa credenciada deverá registrar regularmente, nos documentos de rotina, os procedimentos realizados, tais como: prontuário, prescrição de exames, medicamentos, entre outros.
- 8.10. O credenciado deve conhecer e obedecer todas as normativas previstas na Política Nacional de Humanização. Qualquer tipo de discriminação ou cobrança pelos serviços diretamente ao usuário dará causa a instauração de processo administrativo para aplicação das sanções previstas na Lei nº8.666/93,



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



garantida defesa na forma da lei;

8.11. Os profissionais que forem atuar no estabelecimento de saúde indicado neste Edital deverão ter formação médica e, se for o caso, especialidade, de acordo com as necessidades dos serviços;

8.12. Somente serão admitidas faltas ao serviço em situação excepcional e devidamente justificada, e caberá à empresa e/ou pessoa física contratada a oportuna substituição do profissional em tal eventualidade;

8.13. A prestação de serviço deverá atender:

a) As determinações e normas da Comissão de Ética das profissões;

b) O cumprimento dos protocolos do Ministério da Saúde estabelecidos para atender às epidemias, endemias e controles específicos de saúde pública;

c) O atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Policlínica Regional de Crateús.

8.14. O cumprimento da produção mensal do profissional médico será informado mensalmente à Policlínica Regional de Crateús

8.15. Observância integral às normas e aos protocolos técnicos e operacionais de atendimento e regulamentos estabelecidos pelos gestores do SUS, bem como protocolos internos da instituição, onde a prescrição de exames, materiais, próteses e procedimentos devem se conformar, se possível for, àqueles preconizados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Materiais Especiais do SUS e, na vigência deste instrumento, suas atualizações; e aos casos em que o Poder Público Municipal, Estadual ou Federal possua rotina de fornecimento, se for viável, considerando as condutas médicas;

8.16. É dever do credenciado comparecer ao local de trabalho trajado de forma adequada, com identificação, bem como obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), retirada de sapatos e uso de sapatos fechados nas suas atividades dentro da instituição;

8.17. É dever do credenciado a participação em reuniões científicas, palestras e cursos, quando convocado;

8.18. Manter, durante a vigência deste termo, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

8.19. Iniciar a prestação de serviços de acordo com a escala de trabalho elaborada pelo profissional responsável;

8.20. Cumprir a escala de plantões e/ou atendimentos ambulatoriais estabelecida pela Direção do local de trabalho;

8.21. Emitir nota fiscal relativa aos serviços executados;

8.22. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;

8.23. Elaborar registro no prontuário do paciente dos atendimentos efetuados, inclusive em prontuário eletrônico, caso exista;

8.24. Justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional, necessários à execução dos procedimentos previstos neste instrumento;

8.25. Informar, imediatamente, o óbito do usuário à sua família e/ou ao seu responsável;

8.26. Comunicar ao Consórcio qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente termo;

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições estabelecidos no presente projeto básico;

9.2. Definir as escalas e locais de trabalho por meio da Policlínica Regional de Saúde;

9.3 Fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa,



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



- 10.4 A Policlínica Regional de Saúde realizará o acompanhamento da execução dos credenciados por meio de avaliações periódicas e outras atividades correlatas;
- 10.5. Notificar o(a) contratado(a) de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;
- 10.6. Efetuar o pagamento o(a) contratado(a), através de crédito em conta-corrente, cumprindo todos os requisitos legais;
- 10.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações assumidas pelo(a) credenciado(a)/contratado(a);
- 10.8. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitados, desde que atendidas às obrigações assumidas neste Edital.
- 10.9. A Policlínica Regional de Crateús poderá remunerar, através de plantão, os profissionais médicos que realizarem atividades extraordinárias e essenciais ao regular funcionamento dos serviços administrativos de auditoria, de avaliação e/ou de regulação, demandadas no interesse do sistema público de saúde.

Crateús -CE, 08 de Agosto de 2023.

Cláudio Carvalho Soares
Diretor Executivo



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSCMR



ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS / SERVIÇOS)

Chamamento Público com intuito de credenciar pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo procedimentos de exames a serem ofertados aos municipais usuários do SUS, de forma complementar, através da Policlínica Regional de Crateús, conforme termo de referência, parte integrante deste processo.

LOTE I – PROCEDIMENTOS - EXAMES					
ITEM	PROCEDIMENTO	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	RETIRADA DE POLIPO MÉDICO GINECOLOGISTA	Procedimento	15	100,00	1500,00
2	LAUDO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	Mês		R\$2500,00	
VALOR TOTAL LOTE I				R\$4000,00	



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR

CHAMADA PÚBLICA Nº XXXXXXXXXXXXXXXXX

Regido pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 – Alterada e Consolidada

ANEXO II – MODELOS DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO



A) SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº XXXXXXXXXXXXXXXXX

Razão Social:

CNPJ:

Endereço: _____ CEP: _____ Fone: _____ Fax: _____

Banco: _____ Agência N.º: _____ Conta Corrente n.º: _____

OBJETO: Chamamento Público com intuito de credenciar pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo procedimentos de exames, a serem ofertados aos munícipes usuários do SUS, de forma complementar, através da Policlínica Regional de Crateús, conforme termo de referência, parte integrante deste processo da Chamada Pública nº XXXXXXXXXXXXXXXXX.

ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús,

Pela presente, atendendo à Chamada Pública acima especificada, solicito **CREDENCIAMENTO** para fazer parte do banco de pretensos e eventuais prestadores de serviço do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús, na seguinte área:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.

Assim, declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N.º 8.666/93, atualizada e às cláusulas e condições constantes do Edital do referido procedimento Administrativo

Estou ciente de que a assinatura do TERMO DE CREDENCIAMENTO, por si só, não me garante o direito à contratação, mas apenas a mera expectativa de direito, sendo certo, que eventual convocação para celebração de contrato está subordinada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Assumo desde logo o compromisso de bem e fielmente executar os serviços nos quais solicito o credenciamento, caso seja eventualmente contratado(a), seguindo as orientações emanadas da Administração pública, do presente procedimento e da legislação em vigor.

Na oportunidade, solicito a juntada e análise dos documentos em anexo, para fins de aprovação dos requisitos exigidos no instrumento convocatório.

Espera deferimento.

Crateús-CE, _____ de _____ de _____.

PROPONENTE

Rua Firmino Rosa S/N, Centro - CEP 63.700-025

Fone: (0xx88) 3691.06.17

e-mail consorcio.crateus@gmail.com

Crateús - Ce



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSCMR

CHAMADA PÚBLICA Nº XXXXXXXXXXXXXXXXX

Regido pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 – Alterada e Consolidada

ANEXO III – MODELOS



B) DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Edital de CHAMADA PÚBLICA N.º XXXXXXXXXXXXXXXXX

A empresa....., CNPJ....., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)....., RG..... e CPF....., DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos.

Papora - CE, ____ de ____ de 20__.

(Assinatura do representante legal)



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSCMR

CHAMADA PÚBLICA Nº XXXXXXXXXXXXXXXXX



Regido pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 – Alterada e Consolidada

ANEXO III – MODELOS

C) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Edital de CHAMADA PÚBLICA N.º XXXXXXXXXXXXXXXXX

Declaro, para fins de participação no Edital de CHAMADA PÚBLICA N.º XXXXXXXXXXXXXXXXX, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para habilitação da empresa _____, CNPJ nº _____.

Crateús- CE, _____ de _____ de 20____.

(Assinatura do representante legal)



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR

CHAMADA PÚBLICA Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Regido pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 – Alterada e Consolidada

ANEXO IV – a) MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

COMISSÃO
DE LICITAÇÃO
OLHA Nº 13
RUBRICA
CPSMCR

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/23/CPSMCR

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús, por intermédio do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús, instituição de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.427.383/0001-20, com endereço à Rua Firmino Rosa, s/n, Centro, Crateús/CE, CEP 63.700-000, neste ato representado pelo Diretor Executivo, Sr. Flávio Carvalho Soares, inscrito no CPF nº 916.199.473-15, doravante denominado **CREDENCIANTE**, e de outro lado, a Empresa/Pessoa Física: _____, pessoa jurídica de direito privado, sediada à rua _____, nº _____, Bairro _____, Cidade de _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ / CPF: _____, por seu representante legal, Sr(a). _____, portador do CPF nº _____, doravante denominado **EMPRESA** ou **PROFISSIONAL CREDENCIADO**, firmam entre si o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1 O presente **TERMO DE CREDENCIAMENTO** é celebrado em decorrência do **Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, oriundo do Processo de **CHAMADA PÚBLICA Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, e rege-se pelas disposições constantes na Lei Federal Nº 8.666/93, alterada - Lei das Licitações Públicas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CREDENCIAMENTO

1 O presente Termo tem por objeto proceder ao **CREDENCIAMENTO** junto à Policlínica Regional de Crateús do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús da(o) **EMPRESA** para compor o banco de pretensos e eventuais prestadores de serviço especializados de saúde na seguinte área:

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

- O presente termo de credenciamento terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses.
- O contratos decorrentes deste termo obedecerão às disposições normativas contidas no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, podendo ter sua duração prorrogada na forma da lei.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do processo de chamada pública e da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.
- Serão obrigações do **CREDENCIADO**:
 - manter-se disponível para execução dos serviços durante todo o prazo de credenciamento, de forma a assegurar os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do credenciamento;

Rua Firmino Rosa S/N, Centro - CEP 63.700-025

Fone: (0xx88) 3691.06.17

e-mail consorcio_crateus@gmail.com



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSCMR



- b) manter seus dados permanentemente atualizados, durante o prazo de vigência do credenciamento;
- c) assinar o termo de contrato quando convocado, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decadência do direito de contratação;

CLÁUSULA QUINTA – DO DESCREDENCIAMENTO

5.1 O presente credenciamento tem caráter precário, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou a Administração poderão denunciar o presente termo de credenciamento celebrado, observadas as hipóteses previstas no art. 78 e as disposições dos arts. 77 e 79 da Lei Federal Nº 8.666/93.

5.2 O credenciado que desejar solicitar o descredenciamento deverá fazê-lo mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO

6.1. A assinatura do presente **TERMO DE CREDENCIAMENTO**, por si só, não garante ao CREDENCIADO direito à contratação, mas apenas a mera expectativa de direito, sendo certo, que eventual convocação para celebração de contrato está subordinada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

6.2. O credenciado devidamente convocado deverá assinar o respectivo **TERMO DE CONTRATO**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação, sob pena de decadência do direito de contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

7.1 O foro da Comarca de Ipaporanga é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste termo, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Consórcio, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Crateús-CE, ____ de ____ de ____.

CPSCMR
 CONTRATANTE
Flávio Carvalho Soares
 Diretor Executivo

 (Nome Credenciado)
 CREDENCIADO
 Cargo / Função
 CPF: _____

TESTEMUNHAS:

 CPF: _____

 CPF: _____

Rua Firmino Rosa S/N, Centro - CEP 63.700-025

Fone: (0xx88) 3691.06.17

e-mail consorcio.crateus@gmail.com



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



ANEXO IV – b) MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____

O **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús**, por intermédio do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús, instituição de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.427.383/0001-20, com endereço à Rua Firmino Rosa, s/n, Centro, Crateús/CE, CEP: 63.700-000, neste ato representado pelo Diretor Executivo, Sr. Flávio Carvalho Soares, inscrito no CPF nº 916.199.473-15, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a Empresa/Pessoa Física: _____, pessoa jurídica de direito privado, sediada à rua _____, nº _____, Bairro _____, Cidade de _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ / CPF: _____, por seu representante legal, Sr(a). _____, portador do CPF nº _____, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam entre si o presente

TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 O presente contrato é celebrado em decorrência do **Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº 04/23/CPSMCR**, oriundo do Processo de **CHAMADA PÚBLICA Nº 04/23/CPSMCR**, e rege-se pelas disposições constantes na Lei Federal Nº 8.666/93, alterada - Lei das Licitações Públicas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente contrato a contratação dos serviços especializados na área da saúde, conforme ANEXO I do Edital e da documentação apresentada e adjudicada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO

3.1. O valor global da presente avença é de R\$ _____ (_____), a ser pago na proporção dos serviços efetivamente executados, segundo as ordens de serviço expedidas pela Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do contratado, todas atualizadas, observadas as condições previstas no ANEXO I do Edital da Chamada Pública.

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

3.2 O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

3.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.1, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do contratado ou através de cheque nominal.

3.4 Por ocasião da entrega das faturas o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – Policlínica Regional de Crateús, CNPJ/MF sob o nº 13.427.383/0001-20.

3.5 83/0001-20.

Rua Firmino Rosa S/N, Centro - CEP 63.700-025

Fone: (0xx88) 3691.06.17

e-mail consorcio.crateus@gmail.com

Crateús – Ce



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O Contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento, Inerentes a Policlínica Regional de Crateús, sob a seguinte dotação orçamentária: 01.01.10.302.0001.2.003, Elemento de Despesas: 3.3 90.39.00

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

6.2 O CONTRATADO obriga-se a:

- a) executar os serviços contratados dentro dos padrões estabelecidos pelo CONSÓRCIO, de acordo com o especificado no instrumento convocatório e no Anexo I, que fazem parte deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem os serviços, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
- b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência dos serviços;
- c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONSÓRCIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
- f) aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
- g) prestar seus serviços de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do CONSÓRCIO;
- h) comunicar antecipadamente a data e horário do recebimento das mídias, não sendo aceitos os serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
- i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONSÓRCIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao CONSÓRCIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
- j) dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONSÓRCIO, no tocante à execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas;
- k) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- l) comunicar imediatamente ao CONSÓRCIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



- m) possibilitar ao CONSÓRCIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;
 - n) substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o CONSÓRCIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da recusa, no todo ou em parte os serviços recusados pela Administração, caso constatadas divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado;
 - o) providenciar, por sua conta e sem ônus para o CONSÓRCIO, a correção ou substituição, dos serviços que apresentem inconformidade;
 - p) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos serviços do CONSÓRCIO, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato;
 - q) manter seus empregados, quando nas dependências do CONSÓRCIO, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;
 - r) Arcar com as despesas da execução dos serviços na forma indicada na ordem de serviço;
- 6.2.2. No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas e exigências especificadas no Projeto Básico, no Edital na ordem de serviço ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo imediatamente ser adequados às supracitadas condições;
- 6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
- 6.3.1 efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;
 - 6.3.2 Enviar as mídias no formato solicitado pela contratada;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

- 7.1 Na hipótese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
- 7.1.1 Pela execução insatisfatória dos serviços, tais como cobranças de serviços não realizados ou indevidos, omissão e outras faltas, bem como pelo descumprimento de quaisquer das condições constantes nesse Edital, sujeita-se a credenciada às seguintes penalidades:
- a) advertência;
 - b) multa de
 - a.1) 1,0 % (um por cento) ao dia sobre o valor estimado da contratação, no caso de atraso na execução do objeto, limitado a 24 (vinte e quatro) horas, até o limite de 15 (quinze) dias;
 - a.2) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor estimado da contratação, no caso de atraso na execução do objeto por período superior ao previsto na alínea "b.1", ou em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
 - a.3) 50,0 % (cinquenta por cento) sobre o valor estimado da contratação, no caso de inexecução total da obrigação assumida;
 - c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús-CE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
 - d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 7.1.2. Se o fornecedor não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús e será descredenciado no Cadastro do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
- a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado no caso de:
 - b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

Rua Firmino Rosa S/N, Centro - CEP 63.700-025

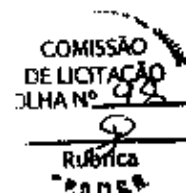
Fone: (0xx88) 3691.06.17

e-mail consorcio_crateus@gmail.com

Crateús – Ce



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

7.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Consórcio à adjudicatária ou cobrado judicialmente.

7.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem anterior podem ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

7.4. As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" também poderão ser aplicadas à credenciada, conforme o caso, que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

7.5. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do serviço, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do contratado de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

- a) advertência;
- b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global do contrato, conforme o caso;

7.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.

7.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o contratado fizer jus.

7.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do contratado, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Consórcio e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Consórcio em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

7.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSCMR



CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.
- 9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de chamada pública e a proposta apresentada.
- 9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.
- 9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
- 9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
- 9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
- 9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo de Credenciamento, da proposta e deste contrato.
- 9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento de credenciamento e a proposta apresentada.
- 9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

- 10.1. O foro da Comarca de Crateús é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
- Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Assessoria Jurídica do Consórcio, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Crateús/CE, ____ de ____ de ____.

CPSCMR
CONTRATANTE
Flávio Carvalho Soares
 Diretor Executivo

(Nome Credenciado)
CREDENCIADO
Cargo / Função
 CPF: _____

TESTEMUNHAS:

Rua Firmino Rosa S/N, Centro - CEP 63.700-025

Fone: (0xx88) 3691.06.17

e-mail consorcio.crateus@gmail.com

Crateús – Ce